



KURO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

PATVIRTINTA

BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus
2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 13-IS-23

REDAKCIJA:

BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus
2021-03-31 įsakymo Nr. IS-210009 redakcija (galioja nuo 2021-04-06, įskaitant)

KURO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Nr. SUT

Vilnius

SPECIALIOJI DALIS

PIRKĖJAS:		PARDAVĖJAS:	
Pavadinimas:		Pavadinimas:	
Kodas:		Kodas:	
Adresas:		Adresas:	
PVM kodas:		PVM kodas:	
A. s. Nr.:		A. s. Nr.:	
Tel.:		Tel.:	
El. p.:		El. p.:	

Pirkėjas ir Pardavėjas, vadovaudamiesi BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos reglamento bei kitų prekybą energijos išteklių biržoje reglamentuojančių dokumentų nuostatomis, BALTPOOL UAB administruojamos elektroninės prekybos sistemos pagalba sudarė šią kuro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – „Sutartis“).

KURO PIRKIMO-PARDAVIMO SANDORIO DUOMENYS

Sandorio Nr. ir data:	
Kuro rūšies kodas ir pristatymo laikotarpis:	
Kuro pristatymo vieta (Svėrimo vieta):	
Iškrovimo tipas (granulėms):	
Kuro kiekis per savaitę, MWh:	
Kuro kiekis per visą pristatymo laikotarpį, MWh:	
Kuro kaina, Eur/MWh be PVM:	
Bendra sandorio suma, Eur be PVM:	

Taikomi tvarumo ir (ar) kokybės sertifikatai:	Netaikomas /
---	--------------

Nestandartinės sandorio vykdymo sąlygos:

Šiai Sutarčiai taikomos ir šios Sutarties neatskiriama dalimi yra Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, kurių aktuali redakcija skelbiama Operatoriaus tinklalapyje adresu www.baltpool.eu skiltyje „Biokuras“ > „Dokumentai“.

Sutartis sudaryta šių Pirkėjo ir Pardavėjo pavidimų pagrindu:

Pirkėjo vardu:		Pardavėjo vardu:	
Pavedimą pateikęs asmuo:	[pareigos] [vardas, pavardė] [telefono Nr.]	Pavedimą pateikęs asmuo:	[pareigos] [vardas, pavardė] [telefono Nr.]
Pavedimas:	[pavedimo Nr.] [pavedimo pateikimo data] [pavedimo pateikimo laikas]	Pavedimas:	[pavedimo Nr.] [pavedimo pateikimo data] [pavedimo pateikimo laikas]

KURO TIEKIMO GRAFIKAS:

Nr.	Kalendorinės savaitės Nr.	Kuro kiekis per savaitę, MWh (tne)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
Viso:		

KURO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Kuro pirkimo-pardavimo sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

Birža - BALTPOOL UAB energijos išteklių birža;

EPS - Operatoriaus administruojama elektroninė prekybos sistema;

Nestandartinės sandorio vykdymo sąlygos – tai specialiosios sandorio vykdymo sąlygos, kurių laikytis vykdydami sandorius dalyviai įsipareigoja teikdami prekybos pavedimus. Esant prieštaravimų tarp Nestandartinių sandorio vykdymo sąlygų ir kituose prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose ir (ar) Sutartyje nustatytų sandorio vykdymo sąlygų, taikytinos Nestandartinės sandorio vykdymo sąlygos;

Operatorius - Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė BALTPOOL UAB (įmonės kodas 302464881);

Prekybą Biržoje reglamentuojantys dokumentai – Reglamentas, Prekybos sąlygos ir Tiekimo sąlygos, o tais atvejais, kai Biržoje prekiaujama kuro durpėmis, ir Prekybos kuro durpėmis taisyklės.

Prekybos durpėmis taisyklės – Prekybos kuro durpėmis taisyklės, kurias tvirtina ir viešai savo tinklalapyje skelbia Operatorius;

Prekybos sąlygos – Prekybos biokuro produktais sąlygos, kurias tvirtina ir viešai savo tinklalapyje skelbia Operatorius;

Reglamentas – BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos reglamentas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu;

Sutartis - Biržos dalyvių EPS pateiktų pavedimų pagrindu elektroniniu būdu sudaryta Kuro pirkimo-pardavimo sutartis;

Šalis – Biržos dalyvio EPS pateikto pavedimo pagrindu sudarytos Sutarties šalis;

Tiekimo sąlygos – Biokuro tiekimo tipinės sąlygos, kurias tvirtina ir viešai savo tinklalapyje skelbia Operatorius.

- 1.2. Sutarties Bendrosios dalies 1.1 punkte nenurodytos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai Sutartyje vartojamos naujos sąvokos arba nurodoma kita konkrečių sąvokų reikšmė arba kontekstas reikalauja kitaip.
- 1.3. Sutartis sudaroma ir vykdoma Šalių EPS pateiktų pavedimų ir sudarytų sandorių pagrindu, vadovaujantis prekybą Biržoje reglamentuojančių dokumentų bei Sutarties nuostatomis.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje, prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka bei sąlygomis parduoti Pirkėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą kuro kiekį ir kuro pristatymo laikotarpiu pristatyti jį Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja šį kurą priimti kuro pristatymo vietoje ir sumokėti už jį Sutartyje ir prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. KURO KIEKIO NUSTATYMAS IR KURO KAINA

- 3.1. Sutartimi perkamo-parduodamo kuro rūšies kodas (kurio reikšmė, priklausomai nuo perkamo-parduodamo kuro rūšies, nustatyta Prekybos sąlygose ar Prekybos durpėmis taisyklėse), kuro pristatymo laikotarpis, perkamas-parduodamas kuro kiekis, kaina ir nestandartinės sandorio vykdymo sąlygos nurodomi Specialiojoje Sutarties dalyje.
- 3.2. Sutartyje perkamo-parduodamo kuro kiekis matuojamas energetiniais matavimo vienetais – MWh (megavatvalandėmis). Perkamo-parduodamo kuro kaina išreiškiama eurai už megavatvalandę (EUR/MWh) be PVM.
- 3.3. Sutartyje nurodyta kuro kaina apima visus su Sutartyje nurodyto kuro kiekio pristatymu į kuro pristatymo vietą susijusius Pardavėjo kaštus, įskaitant, bet neapsiribojant kuro gamybos, sandėliavimo, pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo pristatymo vietoje kaštus.

4. KURO TIEKIMO TVARKA

- 4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti kurą Pirkėjui savo lėšomis į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą šioje Sutartyje bei prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka.
- 4.2. Kuras pristatomas ir pristatyto kuro kiekis, kokybė bei energetinė vertė, priklausomai nuo perkamo-parduodamo kuro rūšies, nustatomi vadovaujantis Tiekimo sąlygomis ir Prekybos durpėmis taisyklėmis.
- 4.3. Kuro pristatymo laikotarpis ir Pirkėjui pristatomo kuro kiekiai per kiekvieną kuro pristatymo savaitę yra nurodomi kuro tiekimo grafike, kuris yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 1 ir yra neatskiriama Sutarties dalis (toliau – Tiekimo grafikas). Šalys vadovaudamosi Reglamento ir Tiekimo sąlygų nuostatomis gali keisti Tiekimo grafiką.
- 4.4. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta, kad tiekiamas kuras privalo atitikti nurodyto sertifikato reikalavimus, pardavėjas privalo užtikrinti, kad visas kuras, tiekiamas pagal Sutartį, tenkintų nustatyto sertifikato reikalavimus. Pardavėjas taip pat privalo užtikrinti, kad pagal Sutartį išrašomose sąskaitose būtų aiškiai nurodoma informacija apie tiekiamą sertifikuotą kurą.

5. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 5.1. Pirkėjas, priklausomai nuo perkamo-parduodamo kuro rūšies, privalo Reglamente ir Prekybos durpėmis taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už faktiškai pristatytą kurą.
- 5.2. Prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytais atvejais bei tvarka Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu pranešti Pardavėjui apie kuro poreikio sumažėjimą ar laikiną kuro tiekimo sustabdymą dėl kurą naudojančių įrenginių gedimo, remonto ir (ar) kitų prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų aplinkybių.
- 5.3. Jeigu pagal Sutartį privalo būti tiekiamas sertifikuotas kuras, Pirkėjas turi teisę Pardavėjo reikalauti pateikti informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius kuro atitikimą atitinkamo sertifikato reikalavimams, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kirtimo vietą, atliktus auditus ir jų rezultatus, kirtimų leidimus ir (ar) kt.
- 5.4. Pirkėjas taip pat turi kitas prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytas teises ir pareigas.

6. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 6.1. Sutarčiai vykdyti Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Trečiųjų asmenų pasitelkimas neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.
- 6.2. Pardavėjas privalo tinkamai ir laiku Pirkėjui pristatyti Sutartyje nustatytos kokybės kurą į Sutartyje nurodytą kuro pristatymo vietą.
- 6.3. Pardavėjas įsipareigoja raštu ar ryšio priemonėmis nedelsiant informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, dėl kurių jis negali tiekti kuro Sutartyje numatytomis sąlygomis. Šiame punkte nurodytas informacijos pateikimas neatleidžia Pardavėjo nuo jo atsakomybės pagal Sutartį už kuro tiekimo įsipareigojimų nevykdymą.
- 6.4. Jeigu pagal Sutartį privalo būti tiekiamas sertifikuotas kuras, Pirkėjo reikalavimu Pardavėjas privalo pateikti informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius kuro atitikimą atitinkamo sertifikato reikalavimams, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kirtimo vietą, atliktus auditus ir jų rezultatus, kirtimų leidimus ir kt.
- 6.5. Pardavėjas taip pat turi kitas Prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytas teises ir pareigas.

7. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

- 7.1. Už Biržoje pirktą-parduotą ir į kuro pristatymo vietą faktiškai pristatytą kurą Šalis atsiskaito tiesiogiai tarpusavyje.
- 7.2. Sąskaitos išrašomos už faktiškai per kuro pristatymo savaitę Pirkėjui pristatytą kurą. Faktiškai per kuro pristatymo savaitę pristatytas kuro kiekis, priklausomai nuo perkamo-parduodamo kuro rūšies, nustatomas Tiekimo sąlygose ir Prekybos durpėmis taisyklėse nustatyta tvarka. Sąskaitos išrašomos ir pateikiamos Reglamente ir Prekybos durpėmis taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
- 7.3. Visus piniginius mokėjimus Pirkėjas atlieka į Pardavėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą ar perveda į kitą Pardavėjo raštu nurodytą sąskaitą, priklausomai nuo perkamo-parduodamo kuro rūšies, Reglamente ir Prekybos durpėmis taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
- 7.4. Šalims vėluojant atlikti piniginius mokėjimus pagal Sutartį, prekybą Biržoje reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka ir sąlygomis skaičiuojamos ir mokamos palūkanos.

8. UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

- 8.1. Šalių įsipareigojimų įvykdymo tikslais Šalis Reglamente ir Prekybos durpėmis taisyklėse (kai prekiaujama kuro durpėmis) nustatyta atvejais, tvarka ir terminais pateikia Reglamente ir Prekybos durpėmis taisyklėse nustatytos formos ir dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones.
- 8.2. Šalims nevykdant ar netinkamai vykdant priimtus įsipareigojimus, prekybą Biržoje reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka ir sąlygomis kaltoji Šalis turi sumokėti nukentėjusiajai Šaliai nustatyto dydžio baudą ir atlyginti visus kitus tiesioginius nukentėjusios Šalies nuostolius, kurių nepadengia bauda.
- 8.3. Nukentėjusioji Šalis Reglamente ir Prekybos durpėmis taisyklėse (kai prekiaujama kuro durpėmis) nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę kreiptis į Operatorių, kad būtų panaudotos kaltosios Šalies Operatoriui pateiktos užtikrinimo priemonės baudai apmokėti. Užtikrinimo priemonės negali būti naudojamos nukentėjusios Šalies nuostoliams, viršijantiems nustatyto dydžio baudas, atlyginti.

Operatoriaus išmokama lėšų suma visais atvejais neviršija kaltosios Šalies pateiktų užtikrinimo priemonių vertės ir sumos, skirtos kaltosios Šalies įsipareigojimams Operatoriui įvykdyti, skirtumo.

9. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 9.1. Sutarties nuostatas rengia ir savo tinklalapyje viešai skelbia Operatorius.
- 9.2. Pirkėjo ir Pardavėjo rašytiniu susitarimu prekybą biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytais atvejais ir tvarka gali būti keičiamas Tiekimo grafikas.
- 9.3. Kitos Sutarties nuostatos gali būti keičiamos tik gavus išankstinį rašytinį Operatoriaus sutikimą.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 10.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo prekybos rezultatų paskelbimo momento. Sutartis įsigalioja tik Operatoriui patvirtinus, kad Šalys tinkamai įvykdė įsipareigojimus pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės. Iki Operatoriaus patvirtinimo pateikimo Sutartis laikoma sudaryta, bet neįsigaliojusia.
- 10.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
- 10.3. Sutartis Šalių iniciatyva nesikreipiant į teismą gali būti nutraukta Reglamente ir Prekybos durtėmis taisyklėse (kai prekiaujam kuro durtėmis) nustatytais atvejais ir tvarka.
- 10.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta tuo atveju, jeigu pagal Sutartį privalo būti tiekiamas sertifikuotas kuras, tačiau nustatoma, kad Pardavėjas pažeidė atitinkamo sertifikato turėtojų keliamus reikalavimus ir dėl to Pardavėjui Sutarties galiojimo laikotarpiu yra sertifikato galiojimas yra sustabdomas arba panaikinamas ir/arba dėl nustatytų pažeidimų Pirkėjui patiektas kuras laikytinas neatitinkančiu sertifikato reikalavimų.
- 10.5. Bet koks šios Sutarties nutraukimas neturi jokios įtakos dar neįvykdytiems finansiniams Šalių įsipareigojimams.

11. ATSAKOMYBĖ

- 11.1. Šalims taikomos atsakomybės už netinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą sąlygas nustato ši Sutartis ir prekybą Biržoje reglamentuojantys dokumentai.
- 11.2. Sutarties 10.4 punkte nustatytu atveju Pirkėjui nutraukus Sutartį, Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui Reglamente nustatyto dydžio baudą, laikant, kad Sutartis nutraukta dėl Pardavėjo kaltės.
- 11.3. Įvykdžius įsipareigojimus pagal Sutarties nuostatas, pateiktos užtikrinimo priemonės Šalims grąžinamos Reglamente ir Prekybos durtėmis taisyklėse (kai prekiaujama kuro durtėmis) nustatyta tvarka.

12. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 12.1. Šalis yra atleidžiama nuo atsakomybės už visišką ar dalinį Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tokio neįvykdymo priežastimi buvo po Sutarties pasirašymo dienos prasidėjusios nenugalimos jėgos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma numatyti ir pašalinti. Tokios nenugalimos jėgos aplinkybės apima įvykius, išeinančius už Šalių kontrolės ir atsakomybės ribų (gamtos katastrofos, potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimas ir kitos stichinės nelaimės, taip pat karas ir kariniai veiksmai, streikai, naujų norminių aktų priėmimas ir kitos aplinkybės, kurios nepatenka į Šalių galimos kontrolės ribas). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

- 12.2. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų veikiamą Šalis privalo pranešti apie tai kitai Šaliai per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai sužinojo apie tas aplinkybes. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau, nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę pranešti kitai Šaliai apie Sutarties nutraukimą.

13. KOMUNIKACIJA

- 13.1. Visi Sutartyje nustatyti pranešimai tarp Šalių turi būti rašytinės formos, išskyrus jeigu prekybą Biržoje reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta kitaip. Rašytinės formos dokumentais laikomi ir dokumentai, siunčiami ryšio priemonėmis ar teikiami viena kitai naudojantis EPS.
- 13.2. Šalių pranešimai viena kitai pirmiausiai turi būti siunčiami EPS priemonėmis. Jeigu konkretaus pranešimo nėra galimybės siųsti EPS priemonėmis - jie gali būti siunčiami paštu, ryšio priemonėmis arba įteikiami tiesiogiai Sutartyje nurodytais adresais.
- 13.3. Pranešimai laikomi gautais: (i) jei pranešimas siunčiamas ryšio priemonėmis ar naudojantis EPS – tą pačią darbo dieną, jeigu jis buvo išsiųstas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas po darbo valandų; (ii) jei pranešimas siunčiamas paštu – praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo išsiuntimo dienos; (iii) jei adresatas patvirtino ankstesnį, nei nurodyta pirmiau, pranešimo gavimą – patvirtinimo gavimo momentu.
- 13.4. Jeigu keičiasi Šalies adresai ir (ar) kiti rekvizitai, nurodyti Sutartyje, Šalis privalo tuoj pat apie tai informuoti kitą Šalį. Nejvykdžiusi šio reikalavimo Šalis negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus Šalies rekvizitus, neatitinka Sutarties arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

14. KONFIDENCIALUMAS

- 14.1. Šalys bei visi Šalių darbuotojai, pasitelkti tretieji asmenys ir konsultantai privalo laikytis konfidencialumo ir užtikrinti, kad jokia kita šalis negalėtų susipažinti ir jai nepatektų informacija, susijusiu su Šalių verslo ir (ar) vidaus veikla, kurią jie sužinojo dėl savo darbo santykių ar paskyrimo į pareigas.
- 14.2. Sutarties sudarymo, bet kokio šios Sutarties pakeitimo, galiojimo sustabdymo ir (ar) jos nutraukimo faktas nėra laikomas konfidencialia informacija.
- 14.3. Asmenys, kurie privalo laikytis konfidencialumo, gali naudoti konfidencialią informaciją tik tiesioginių darbo ar pareigų funkcijų vykdymo tikslais.
- 14.4. Šalis turi teisę mokėjimų išieškojimo, kreditų vertinimo ir kitoms skolų išieškojimo tarnyboms suteikti informaciją apie kitos Šalies skolas, vėjuojančius mokėjimus, delspinigius ir panašią informaciją.

15. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

- 15.1. Sutartis parengta pagal prekybą Biržoje reglamentuojančius dokumentus.
- 15.2. Šiai sutarčiai taikoma kuro pristatymo vietos valstybės teisė.
- 15.3. Tais atvejais, kai pagal Sutartį tiekiamas kuras privalo būti sertifikuotas pagal Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto sertifikato reikalavimus, visi ginčai ir skundai dėl tinkamo Pardavėjui, kaip atitinkamo sertifikato turėtoju, keliamų reikalavimų tinkamo laikymosi sprendžiami atitinkamų sertifikavimo įmonių nustatyta tvarka.

- 15.4. Visi ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl Sutarties vykdymo ir (ar) susiję su ja, sprendžiami Sutarties šalių tarpusavio derybomis. Ginčo nepavykus taikiai išspręsti Sutarties šalių tarpusavio derybų būdu, ginčo šalys turi teisę kreiptis į Operatorių dėl išvados dėl ginčo sprendimo pateikimo Reglamento nustatyta tvarka.
- 15.5. Ginčai galutinai sprendžiami kuro pristatymo vietos valstybės teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.
- 16. KITOS SĄLYGOS**
- 16.1. Ta apimtimi, kiek Šalių santykių nereglamentuoja ši Sutartis, Šalims yra taikomos prekybą Biržoje reglamentuojančių dokumentų nuostatos.
- 16.2. Šalys patvirtina, kad jos yra susipažinusios su Sutarties pasirašymo metu galiojančiais prekybą Biržoje reglamentuojančiais dokumentais.
-